

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3489/2531

นายเดชา แซ่เล่า
นายสุเทพ ไชยพฤษ

โจทก์
ล.

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3, มาตรา 5

การที่จำเลยนำเงินตามจำนวนในเช็คมาวางต่อศาลภายหลังที่ศาลชั้นต้นพิพากษาคดี และโจทก์ขอรับเงินจำนวนนั้นไปแล้ว โดยไม่ได้ความว่ามีข้อตกลงกับโจทก์ให้ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเช็ค ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นการยอมความอันเป็นเหตุให้สิทธิการฟ้องคดีอาญาระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) และจำเลยมิได้นำเงินดังกล่าวชำระแก่โจทก์หรือธนาคารภายใน 15 วัน นับแต่วันที่โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยทราบว่าธนาคารปฏิเสธไม่จ่ายเงินจึงทำให้คดีเลิกกัน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค มาตรา 5 วรรคท้าย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยสั่งจ่ายเช็คจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค ขอให้ลงโทษจำคุกจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๓

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓ ให้จำคุก ๖ เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๓ เดือน โทษจำรอ ๑ ปี

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุก ๓ เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๑ เดือน ๑๕ วัน ไม่รอกการลงโทษ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๐ วันเดียวกันนั้นจำเลยนำเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท มาวางต่อศาลชั้นต้น ต่อมาวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐ โจทก์ขอรับเงินจำนวนนั้น ศาลชั้นต้นส่งจ่ายเงินให้โจทก์รับไป การวางเงินของจำเลยต่อศาลได้กระทำขึ้นภายหลังที่ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีโดยไม่ได้ความว่ามีข้อตกลงกับโจทก์ให้ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเช็คตามฟ้อง ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นการยอมความอันเป็นเหตุให้สิทธิการฟ้องคดีอาญาระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๒) และจำเลยมิได้นำเงินตามจำนวนในเช็คชำระแก่โจทก์หรือแก่ธนาคารภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่โจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยทราบว่าจะธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน

เกิดจากการใช้เช็ค มาตรา ๕ วรรคท้าย กรณีดังกล่าวจึงไม่ทำให้คดีเล็กน้อยฎีกาของจำเลยในปัญหาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้ออการลงโทษนั้น เห็น

ว่า การที่จำเลยวางเงินจำนวนตามเช็คต่อศาลเพื่อให้โจทก์รับไปและโจทก์ก็รับเงินจำนวนนี้ไปดังกล่าว เป็นการบรรเทาผลร้ายแล้วสมควรรอการลงโทษให้จำเลยได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุก ๓ เดือนและปรับ ๔,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทา ลดให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑ เดือน ๑๕ วัน และปรับ ๒,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ มีกำหนด ๑ ปี ไม่ชำระค่าปรับบังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์-เจริญ นิลเอสงฆ์)

ศาลแขวงพระนครเหนือ - นายยุกุทธ ธาราแสง

ศาลอุทธรณ์ - นายสกนธ์ กฤติยวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ